

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1988/2537

กรมวิเทศสหการ
นาง พิณทิพย์ จิตภักดิ์ไทย หรือไชยกาล
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 368, มาตรา 686
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 มาตรา ข้อ 44

กรมโจทก์มี ผ.เป็นอธิบดีผ.มีคำสั่งมอบให้ช.รองอธิบดีรักษาราชการแทน ช.จึงมีอำนาจเช่นเดียวกับผ. ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ข้อ 44 วรรคแรก และ ช.มีอำนาจมอบให้ข้าราชการของโจทก์ ลงชื่อในสัญญารับทุนและสัญญาคำประกันแทนโจทก์ได้ จำเลยที่ 1 ทำสัญญารับทุนจากโจทก์ไปศึกษาต่างประเทศ โดยสัญญาว่าเมื่อสำเร็จแล้วจะกลับมารับราชการในส่วนราชการที่โจทก์กำหนดมีกำหนดระยะเวลา 2 เท่า แม้ระหว่างศึกษาจำเลยที่ 1 จะยังคงมีสถานะเป็นข้าราชการก็ตาม แต่มิใช่เป็นการเข้ารับราชการหรือปฏิบัติราชการตามความหมายในสัญญารับทุน จำเลยที่ 1 จึงไม่อาจนำเวลาที่ลาไปศึกษามารวมกับเวลาที่จำเลยที่ 1 ปฏิบัติราชการจริงภายหลังสำเร็จการศึกษาได้ ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดและต้องรับผิดชอบเบี้ยต่อโจทก์เพียงใด ผู้คำประกันก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญารับเงินทุนจากโจทก์ไปศึกษาอย่างต่างประเทศ โดยมีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ไปศึกษาแล้วกลับมารับราชการไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญาเป็นการผิดสัญญา ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 19,693.76 เหรียญออสเตรเลีย หรือคิดเป็นเงินไทย 363,349.87 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2530 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 8,810 บาท และดอกเบี้ยอัตราเดียวกันในต้นเงิน 19,693.76 เหรียญออสเตรเลีย หรือคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันชำระเงินต้นคืน นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า สัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 กระทำไว้ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา เพราะผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับสัญญาไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ จำเลยที่ 1 เข้ารับราชการใช้ทุนทั้งสิ้น 9 ปี 1 เดือน 6 วัน เกินกว่ากำหนดในสัญญา โจทก์คำนวณเวลารับราชการไม่ถูกต้อง จำเลยที่ 1 ไม่ได้ผิดสัญญา จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบ หากจะรับผิดชอบก็รับผิดชอบไม่เกิน 50,000 บาท โจทก์คิดดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 363,349.87 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นจากพยานหลักฐาน โจทก์และจำเลยที่ 2 ว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2516 จำเลยที่ 1 ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากโจทก์ให้รับทุนภายใต้แผนโคลัมโบ อันเป็นทุนที่รัฐบาลออสเตรเลียมอบให้แก่รัฐบาลไทย เพื่อคัดเลือกบุคคลไปศึกษา ได้ทำสัญญาการรับทุนเพื่อไปศึกษาในประเทศออสเตรเลียกับโจทก์ โดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบิดาของจำเลยที่ 1 ได้ให้ความยินยอมและทำหนังสือคำประกันความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 กับโจทก์ นายชิน ชุมนุม วิทยากรพิเศษของโจทก์เป็นผู้ลงนามในสัญญาคำประกันดังกล่าวแทนโจทก์จำเลยที่ 1 เดินทางไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียตามทุนที่ได้รับเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2516 จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2521 จึงจบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ ประยุกต์และเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2521 แล้วเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างรับราชการ จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาสถิติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2522 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2524 จากนั้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2524 จำเลยที่ 1 ได้ขอลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก แล้วเดินทางกลับประเทศไทยในปี 2530 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2530 จึงลาออกจากราชการ

ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนโจทก์คือ อธิบดีกรมวิเทศสหการ ซึ่งอธิบดี มีคำสั่งมอบให้รองอธิบดีรักษาการแทนตามเอกสารหมายเลข จ.23 โดยมีให้อำนาจรองอธิบดีมอบอำนาจช่วงแก่บุคคลอื่นทำการแทน การที่นายชูชาติ ประมูลผลรองอธิบดีมอบอำนาจให้นายชิน ชุมนุม ลงลายมือชื่อในสัญญารับทุนของจำเลยที่ 1 และสัญญาคำประกันของจำเลยที่ 2 จึงเป็นการมอบอำนาจช่วง หนังสือสัญญารับทุนเอกสารหมายเลข จ.3 และสัญญาคำประกันหมายเลข จ.5 จึงไม่มีผลผูกพัน

โจทก์และจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบนั้น ในข้อนี้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะทำสัญญาในคดีนี้โจทก์มีนายผิว มุลสวัสดิ์ เป็นอธิบดี นายผิวได้มีคำสั่งมอบหมายให้นายชูชาติ ประมูลผล รองอธิบดีรักษาราชการแทนตามเอกสารหมาย จ.23 ซึ่งตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 เรื่องระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 44 วรรคแรก ที่ใช้บังคับขณะนั้น บัญญัติให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้ที่ตนแทน นายชูชาติจึงมีอำนาจมอบให้นายชินซึ่งมีตำแหน่งเป็นวิทยาการพิเศษลงลายมือชื่อในสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ำประกันแทน ฉะนั้นนายชินจึงลงลายมือชื่อในสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.3 และ จ.5 แทนโจทก์ได้ทั้งในสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.5 ซึ่งจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อไว้ก็มีข้อความระบุไว้ชัดว่า จำเลยที่ 2 ขอทำสัญญาค้ำประกันความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ที่ให้ไว้ต่อโจทก์ สัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.5 จึงมีผลผูกพันจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 วรรคแรก โจทก์จึงฟ้องบังคับจำเลยที่ 2 ตามสัญญาดังกล่าวได้

ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ในระหว่างที่จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น ถือได้ว่าเป็นการเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติราชการตามสัญญาการรับทุนเอกสารหมาย จ.3 เมื่อรวมเวลาที่ลาไปศึกษาดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ 1 จึงปฏิบัติตามสัญญาเอกสารหมาย จ.3 ครบถ้วนแล้วนั้น เห็นว่าการลาไปศึกษาต่อแม้จำเลยที่ 1 จะยังคงมีสถานะเป็นข้าราชการและรับเงินเดือนอยู่ก็ตาม แต่ก็มิใช่เป็นการเข้ารับราชการหรือปฏิบัติราชการตามความหมายในสัญญาการรับทุน จึงไม่อาจนำเวลาที่ลาไปศึกษาต่อมารวมกับเวลาที่จำเลยที่ 1 ปฏิบัติราชการจริงได้

ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาในข้อสุดท้ายว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยเมื่อจำเลยที่ 1 ตกเป็นผู้ผิดนัด จำเลยที่ 2 ได้รับหนังสือทวงถามของโจทก์เมื่อวันที่ 20

พฤษจิกายน 2530 จำเลยที่ 2 จะต้องชำระหนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับหนังสือ
จำเลยที่ 2 จึงตกเป็นผู้ผิดนัดในวันที่ 20 ธันวาคม 2530 และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ย
ต่อโจทก์นับแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2530 ไม่ใช่ นับแต่วันที่ 8 พฤษจิกายน 2530 ซึ่ง
เป็นวันที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดนั้น ในข้อนี้เห็นว่า จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยที่
1 ตามสัญญาการรับทุน จะต้องรับผิดชอบหนี้ของจำเลยที่ 1 พร้อมทั้งดอกเบี้ยตาม
สัญญาการรับทุนทั้งหมด ในคดีนี้จำเลยที่ 1 ผิดนัดและต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยต่อ
โจทก์นับแต่วันที่ 8 พฤษจิกายน 2530 จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น
ทุกข้อ"

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-สมชัย ศิริบุตร-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ